



2021 年 12 月证券从业资格《证券市场基本法律法规》考前精选练习题二

一、单项选择题

1. 下列关于证券公司从事客户资产管理业务应当符合的条件说法中，错误的是（）。【选择题】
- A. 经中国证监会核定为综合类证券公司
- B. 具有良好的法人治理结构、完备的内部控制和 risk 管理制度，并得到有效执行
- C. 净资本不低于人民币 1 亿元，且符合中国证监会关于综合类证券公司各项风险监控指标的规定
- D. 客户资产管理业务人员具有证券从业资格，无不良行为记录，其中具有 3 年以上证券自营、资产管理或者证券投资基金管理从业经历的人员不少于 5 人
2. 证券公司应当在代销合同签署后（）个工作日内，向证券公司住所地证监会派出机构报备金融产品说明书、宣传推介材料和拟向客户提供的其他文件、资料。【选择题】
- A. 2
- B. 3
- C. 5
- D. 7
3. 下列关于证券公司从事证券自营业务的说法，错误的是（）。【选择题】
- A. 证券公司从事证券自营业务，应当使用实名证券自营账户
- B. 证券公司从事证券自营业务，限于买卖依法公开发行的股票、债券、权证、证券投资基金或者国务院证券监督管理机构认可的其他证券
- C. 证券公司从事证券自营业务，不得利用内幕信息买卖证券或者操纵证券市场
- D. 证券公司从事证券自营业务，自营证券总值与公司净资本的比例应当符合中国证券业协会的规定
4. 证券公司应当在代销合同签署后（），向证券公司住所地证监会派出机构报备金融产品说明书、宣传推介材料和拟向客户提供的其他文件、资料。【选择题】





- A. 3 个工作日内
- B. 5 个工作日内
- C. 10 个工作日内
- D. 15 个工作日内
5. 下列关于证券公司从事股票期权经纪业务试点，说法正确的是()。【选择题】
- A. 公司及其董事、监事、高级管理人员最近 2 年内未因重大违法违规行为受到刑事处罚
- B. 股票期权经纪业务制度健全，拟负责股票期权经纪业务的高级管理人员具备股票期权业务知识和相应的专业能力，配备 5 名同时取得证券和期货从业人员资格的专业人员
- C. 具有满足从事股票期权经纪业务相关要求的营业场所、经营设备、技术系统等软硬件设施
- D. 公司及其董事、监事、高级管理人员最近 3 年内未因重大违法违规行为受到行政处罚
6. 下列选项中，不属于能源期货的是()。【选择题】
- A. 菜籽油
- B. 燃料油
- C. 汽油
- D. 原油
7. 证券公司的法定代表人或者高级管理人员离任的，证券公司应当对其进行审计，并自其离任之日起()个月内将审计报告报送国务院证券监督管理机构。【选择题】
- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 5
8. 证券公司应当在代销合同签署后()个工作日内，向证券公司住所地证监会派出机构报备金融产品说明书、宣传推介材料和拟向客户提供的其他文件、资料。【选择题】





A. 2

B. 3

C. 5

D. 7

9. 设立证券登记结算机构，自有资金不少于人民币()亿元。【选择题】

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

10. 证券公司应当在每月结束之日起()个工作日内，向中国证监会及其派出机构报送月度风险控制指标监管报表。【选择题】

A. 3

B. 5

C. 7

D. 10

二、组合型选择题

1. 《证券公司监督管理条例》对客户资产保护措施的规定有()。【组合型选择题】

I. 明确规定证券公司客户资产的存管、托管制度

II. 明确了证券公司客户资产的性质

III. 对交易信息、资金信息的寄送、查询作了具体规定

IV. 明确规定证券自营业务和证券资产管理业务的账户应当实名，证券账户应当报备

A. I、II





B. II、III、IV

C. I、II、III

D. I、III、IV

2. 交易所在每个交易日开市前，根据证券公司报送数据向市场公布前一交易日单只证券融资融券交易信息，具体有()。【组合型选择题】

I. 融资买入量

II. 融资余额

III. 融券卖出量

IV. 融券余额

A. I、III、IV

B. II、III、IV

C. II、III

D. I、II、III、IV

3. 下列关于背信运用受托财产罪的说法中，正确的是()。【组合型选择题】

I. 侵犯的客体是金融管理秩序和客户的合法权益

II. 犯罪主体是特殊主体

III. 主观方面一般是为了获取合法利润

IV. 客观方面表现为金融机构违背受托义务

A. II、III、IV

B. I、II、III

C. I、II、III、IV

D. I、II、IV





4. 商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构，违背受托义务，擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产，涉嫌下列情形中的（），应予立案追诉。

I. 出现一次擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产数额在 20 万元以上的

II. 擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产数额在 30 万元以上的

III. 多次擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产的

IV. 擅自运用多个客户资金或者其他委托、信托的财产的【组合型选择题】

A. I、II、III

B. II、III、IV

C. I、IV

D. II、III

5. 财务顾问主办人应当具备的条件有（）。【组合型选择题】

I. 具有证券从业资格

II. 具备中国证监会规定的投资银行业务经历

III. 最近 36 个月未因执业行为违法违规受到处罚

IV. 参加中国证监会认可的财务顾问主办人胜任能力考试且成绩合格

A. II、III、IV

B. I、III、IV

C. I、II、III、IV

D. I、II、IV

参考答案解析

一、单项选择题

1、正确答案：C





答案解析：证券公司从事客户资产管理业务，应当符合下列条件：(1)经中国证监会核定为综合类证券公司；(2)净资本不低于人民币2亿元，且符合中国证监会关于综合类证券公司各项风险监控指标的规定；(3)客户资产管理业务人员具有证券从业资格，无不良行为记录，其中具有3年以上证券自营、资产管理或者证券投资基金管理从业经历的人员不少于5人；(4)具有良好的法人治理结构、完备的内部控制和风险管理制度，并得到有效执行；(5)最近1年未受到过行政处罚或者刑事处罚；(6)中国证监会规定的其他条件。

2、正确答案：C

答案解析：根据《证券公司代销金融产品管理规定》，证券公司应当在代销合同签署后5个工作日内，向证券公司住所地证监会派出机构报备金融产品说明书、宣传推介材料和拟向客户提供的其他文件、资料。

3、正确答案：D

答案解析：证券公司从事证券自营业务，自营证券总值与公司净资本的比例、持有一种证券的价值与公司净资本的比例、持有一种证券的数量与该证券发行总量的比例等风险控制指标，应当符合国务院证券监督管理机构的规定。

4、正确答案：B

答案解析：证券公司应当在代销合同签署后5个工作日内，向证券公司住所地证监会派出机构报备金融产品说明书、宣传推介材料和拟向客户提供的其他文件、资料。

5、正确答案：C

答案解析：根据《证券期货经营机构参与股票期权交易试点指引》第三条的规定，证券公司从事股票期权经纪业务试点，应当符合下列基本条件：(1)具有证券经纪业务资格；(2)股票期权经纪业务制度健全，拟负责股票期权经纪业务的高级管理人员具备股票期权业务知识和相应的专业能力，配备3名同时取得证券和期货从业人员资格的专业人员；(3)具有满足从事股票期权经纪业务相关要求的营业场所、经营设备、技术系统等软硬件设施；业务设施和技术系统符合相关技术规范且运行状况良好，股票期权经纪业务技术系统已通过相关证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“登记结算公司”)组织的测试；(4)公司及其董事、监事、高级管理人员最近1年内未因重大违法违规行为受到行政处罚或刑事处罚。

6、正确答案：A

答案解析：能源期货(如原油、汽油、燃料油)，商品期货中主要品种可以分为农产品期货(如棉花、大豆、小麦、玉米、白糖、咖啡、猪腩、菜籽油、天然橡胶、棕榈油)，金属期货(如铜、铝、锡、锌、镍、黄金、白银)。

7、正确答案：B





答案解析：证券公司的法定代表人或者高级管理人员离任的，证券公司应当对其进行审计，并自其离任之日起2个月内将审计报告报送国务院证券监督管理机构；证券公司的法定代表人或者经营管理的主要负责人离任的，应当聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所对其进行审计。

8、正确答案：C

答案解析：根据《证券公司代销金融产品管理规定》，证券公司应当在代销合同签署后5个工作日内，向证券公司住所地证监会派出机构报备金融产品说明书、宣传推介材料和拟向客户提供的其他文件、资料。

9、正确答案：B

答案解析：设立证券登记结算机构，自有资金不少于人民币2亿元。

10、正确答案：C

答案解析：证券公司应当在每月结束之日起7个工作日内，向中国证监会及其派出机构报送月度风险控制指标监管报表。

二、组合型选择题

1、正确答案：C

答案解析：IV属于《证券公司监督管理条例》防范证券公司账外经营的规定。

2、正确答案：D

答案解析：前一交易日单只证券融资融券交易信息包括：(1)前一交易日单只标的证券融资买入量、融资余额等信息；(I、II项正确)(2)前一交易日单只标的证券融券卖出量、融券余额等信息；(III、IV项正确)(3)前一交易日市场融资融券交易总量信息。

3、正确答案：D

答案解析：背信运用受托财产罪是指银行或者其他金融机构违背受托义务，擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产，情节严重的行为。其侵犯的客体是金融管理秩序和客户的合法权益(I项正确)；客观方面表现为金融机构违背受托义务(IV项正确)，擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产的行为；犯罪主体是特殊主体(II项正确)，即金融机构，具体指商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构；主观方面表现为故意，一般是为了获取非法利润。

4、正确答案：B

答案解析：根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》，商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构，违背受托义务，





擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：(I)擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产数额在 30 万元以上的；(II 项正确) (2) 虽未达到上述数额标准，但多次擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产，或者擅自运用多个客户资金或者其他委托、信托的财产的；(III、IV 项正确) (3) 其他情节严重的情形。

5、正确答案：C

答案解析：根据《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》的规定，财务顾问主办人应当具备下列条件：(1) 具有证券从业资格；(I 项正确) (2) 具备中国证监会规定的投资银行业务经历；(II 项正确) (3) 参加中国证监会认可的财务顾问主办人胜任能力考试且成绩合格；(IV 项正确) (4) 所任职机构同意推荐其担任本机构的财务顾问主办人；(5) 未负有数额较大到期未清偿的债务；(6) 最近 24 个月无违反诚信的不良记录；(7) 最近 24 个月未因执业行为违反行业规范而受到行业自律组织的纪律处分；(8) 最近 36 个月未因执业行为违法违规受到处罚；(III 项正确) (9) 中国证监会规定的其他条件。

